رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٥٦٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٧١٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٨/٨/١٤٤٣هـ

الموضوعات

قرار إداري - نقل - طرق برية - فتح منفذ الدخول والخروج لمحطة وقود - انتفاء إغلاق المنفذ - تغيير موقع المنفذ - اعتبار المصلحة العامة - تعريف ركن السبب - نطاق الرقابة القضائية على ركن السبب - تسبيب القرار الإداري.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن فتح منفذ للدخول والخروج لمحطة الوقود المملوكة له - دفع المدعى عليها باعتمادها مخططات صممت للمداخل والمخارج الواقعة في طريق الحرمين بناء على المصلحة العامة، وبما يخدم السكان ومحطة المدعي، وبمسافة قريبة من محطة المدعي - الثابت قيام المدعى عليها بتنفيذ المداخل والمخارج الواقعة في طريق الحرمين بما يخدم السكان ومحطة المدعي؛ ومن ثم تكون المدعى عليها غير مغلقة لمنفذ الدخول والخروج لمحطة المدعي بل صيرته ملائماً لحالة الطريق بعد إنشاء مشروع قطار الحرمين - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به وكيل المدعي من صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار المدعى

عليها بالامتناع عن فتح منفذ للدخول والخروج من طريق الحرمين لمحطة المحروقات الواقعة بحي الرحاب بمدينة جدة، المملوكة لموكله بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٣هـ، مشيراً إلى أنه حصل على رخصة البناء رقم (٤١٤/٠٠١٥٣٦) بتاريخ ١٤١٤/٥/٢٣هـ الصادرة من أمانة محافظة جدة. ولما كانت محطة المحروقات تطلب توفير مدخل ومخرج لتشغيل المشروع، قدم موكله طلباً لوزارة النقل والمواصلات برقم (٥٤٦٥) وتاريخ ١٤١٤/٩/٢٣هـ، ووافقت وزارة النقل والمواصلات على مدخل ومخرج للمحطة، واشترطت في الموافقة عمل الحماية اللازمة للكيبل المحوري التابع لوزارة الاتصالات؛ وعليه قام المدعي على نفقته الخاصة بنقل الكيبل وحمايته -بالترتيب والإشراف من قبل وزارة الاتصالات- المتواجد بمدخل ومخرج محطة المحروقات، ثم شغلت المحطة بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. وبتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ أغلق المدخل والمخرج المؤدي إلى تشغيل محطة المحروقات مما تسبب بعدم الانتفاع بكامل المشروع كما هو الحال في السابق وأدى إلى نقصان منفعته؛ وعليه قام موكله بتقديم خطاب لوزارة النقل والمواصلات يتظلم فيه، وقامت وزارة النقل والمواصلات بالكتابة لمدير مشروع قطار الحرمين والشؤون الهندسية والتنفيذ، وورد الرد بأنها تحويلة مرورية مؤقتة وسوف تعود حركة السير على المسار الأصلي لطريق الحرمين بعد الانتهاء من أعمال مشروع القطار، وحتى تاريخ رفع الدعوى لم يفتح مدخل ومخرج المحطة. وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مصور جوي للموقع، وسألته الدائرة عن الطريق الفرعي الداخلي، هل أحدث قبل مشروع القطار أم بعده؟ وهل

هو السبب في إغلاق المدخل والمخرج أم مشروع القطار هو السبب؟ وسألته عن إمكان تنفيذ مدخل ومخرج للمحطة بناءً على واقع الموقع وطريق الحرمين والطريق الفرعي هندسياً ومرورياً؟ وفي جلسة لاحقة قدم مصوراً جوياً يبين حالة المحطة والمدخل إليها والمخرج منها قبل مشروع قطار الحرمين وبعده، وبين أن الطريق الفرعي موجود من قبل، وأن السبب هو مشروع القطار، وأن موكله استعان بمكتب هندسي لتبيين إمكانية تنفيذ المدخل والمخرج في الوقت الحالي، وأنه في سبيل عرضه على لجنة في الأمانة لكنه لم يقدم شيئاً في إمهاله عدة جلسات. وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لمضي المدد، ورفضها موضوعاً لعدم تقديم المدعي ما يثبت خطأ الجهة، كما أشار إلى ورود إفادة نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية بموجب الخطاب رقم (٧٨٠٣/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١١هـ الموجه لمدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المتضمن أن المداخل والمخارج على محور طريق الحرمين حسب المواصفات المعتمدة حفاظاً على سلامة المواطنين والمشار إليها بمحضر الاجتماع المعد بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٦هـ المبني على توجيهات محافظ جدة بالبرقية رقم (٨٥١٨٦٥) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ، المبنية على خطاب أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٦٢٥٩٠٠/ ب س) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ المتضمن: تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات الخاصة بتحويلات مشروع قطار الحرمين على طريق الحرمين السريع، وإعداد مخطط متكامل لحركة الطريق بعد فتح التحويلات تضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وما تضمنه

محضر الاجتماع من توصيات، وما تم إيضاحه بأن التصميم الأساسي المعتمد لا يحتوي على مداخل ومخارج كونها ممنوعة على الطرق السريعة، وخاصة في حالة طريق الحرمين؛ وذلك لتقارب التقاطعات من بعضها، ولعدم وجود مسافات كافية لمناورة المركبات تسمح بالدخول والخروج الآمن من وإلى أي تقاطع سطحي يتم إنشاؤه بشكل متعامد على الطريق السريع؛ بالتالي فإن التصميم المعتمد لطريق الحرمين أخذ في الاعتبار ربط الحركة المرورية للأحياء السكنية والأنشطة التجارية الواقعة غرب وشرق محافظة جدة من خلال التقاطعات الحديثة التي تم إنشاؤها بما يتناسب مع أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، على أن تقوم أمانة محافظة جدة بتطوير طرق الخدمة الواقعة على جانبي الطريق بما يتوافق مع طريق الحرمين والتقاطعات وربطها بشكل آمن مع النسيج العمراني الواقع على جانبي الطريق لتأمين الدخول والخروج بما يتناسب مع متطلبات الأمن والسلامة، وهذا ما التزمت به أمانة محافظة جدة بموجب المحضر المعد بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ، ونظراً لتأخر الأمانة وعدم قيامها بالتزامها، تعددت الشكاوى وتذمر قاطنو الأحياء المجاورة لطريق الحرمين من عدم تمكنهم من الدخول والخروج، وبناء على ما اتفق عليه المجتمعون باللجنة المشكلة على المداخل والمخارج حسب المخطط الموقع عليه من أعضاء اللجنة تم إعداد مخططات تصميمية لكل المداخل والمخارج، وتم الرفع لوزارة النقل للاعتماد بعد قيام لجنة مكونة من مدير عام التشغيل والصيانة ومندوبي إدارة الدراسات والتصاميم وفرع وزارة النقل بالوقوف على الطبيعة، حيث تم الرد بخطاب المهندس المشرف بمحافظة

جدة المتضمن المخططات التصميمية المعتمدة من قبل إدارة الدراسات والتصميم للمداخل والمخارج بما يتوافق مع الوضع الجديد لطريق الحرمين؛ وعليه فقد نفذت المدخل والمخرج الجديد بما يخدم السكان والمحطة بمسافة (٣٠٠م) وليس في ذلك ضرر على المدعي، فضلاً عن كون التصرف من الجهة الغرض منه تحقيق المصلحة العامة، طالباً الحكم برفض الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الآتي من.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن فتح منفذ للدخول والخروج من طريق الحرمين لمحطة المحروقات الواقعة بحي الرحاب بمدينة جدة، المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٣هـ؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فالذي يتبيَّن من طلب المدعي الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن فتح منفذ للدخول والخروج من طريق الحرمين لمحطة المحروقات الواقعة بحي الرحاب بمدينة جدة المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٣هـ أنه في حقيقته يُعدُّ من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبيَّة المتمثِّلة في امتناع جهة الإدارة أو رفضها إصدار قرار كان يتعيَّن عليها اتخاذه نظاماً، وبما أن المقرر فقهاً والمستقر قضاءً أن القرارات الإدارية السلبيَّة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظل الطعن عليها مستمراً ما دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطعن على قرار المدعى عليها بالامتناع عن فتح منفذ للدخول والخروج من طريق الحرمين لمحطة المحروقات الواقعة بحي الرحاب بمدينة جدة المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٣هـ، وبما أن القضاء الإداري قد أجرى رقابته على أعمال جهة الإدارة وقراراتها رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة. وبالنظر في الدعوى الماثلة فإن المدعي قد خاصم القرار الإداري

بحجة وجود عيب السبب الذي هو عبارة عن الحالة الواقعية أو النظامية التي تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز نظامي معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الإداري حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها، بيد أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو النظامية التي تكون ركن السبب، تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو نظامياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصولها أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها النظام، كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للنظام. وبما أن من المستقر عليه قضاءً أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم دليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها النظام بذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه في حال قيام الإدارة بتسبيب قرارها فإنه يكون مشمولاً بالنظر القضائي من جهة سلامته النظامية وصحة إنزاله على الواقعة المادية. وترتيباً على ما سبق، وبما أن المدعى عليها أسست تصرفها على المصلحة العامة بموجب الإفادة الفنية لنائب الرئيس للمشاريع والهندسة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية بالخطاب رقم (٧٨٠٣/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١١هـ الموجه لمدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المتضمن أن المداخل والمخارج على محور طريق الحرمين حسب المواصفات المعتمدة حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك مقرر

بمحضر الاجتماع المعد بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٦هـ المبني على توجيهات محافظ جدة بالبرقية رقم (٨٥١٨٦٥) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ، المبنية على خطاب أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٦٢٥٩٠٠/ ب س) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات الخاصة بتحويلات مشروع قطار الحرمين على طريق الحرمين السريع وإعداد مخطط متكامل لحركة الطريق بعد فتح التحويلات تضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى أن التصميم الأساسي المعتمد لا يحتوي على مداخل ومخارج لكونها ممنوعة على الطرق السريعة وخاصة في حالة طريق الحرمين؛ وذلك لتقارب التقاطعات من بعضها ولعدم وجود مسافات كافية لمناورة المركبات تسمح بالدخول والخروج الآمن من وإلى أي تقاطع سطحي يتم إنشاؤه بشكل متعامد على الطريق السريع؛ بالتالي فإن التصميم المعتمد لطريق الحرمين أخذ في الاعتبار ربط الحركة المرورية للأحياء السكنية والأنشطة التجارية الواقعة غرب وشرق محافظة جدة من خلال التقاطعات الحديثة التي تم إنشاؤها بما يتناسب مع أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، على أن تقوم أمانة محافظة جدة بتطوير طرق الخدمة الواقعة على جانبي الطريق بما يتوافق مع طريق الحرمين والتقاطعات وربطها بشكل آمن مع النسيج العمراني الواقع على جانبي الطريق لتأمين الدخول والخروج بما يتناسب مع متطلبات الأمن والسلامة، وهذا ما التزمت به أمانة محافظة جدة بموجب المحضر المعد بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٠هـ، ونظراً لتأخر الأمانة وعدم قيامها بالتزامها تعددت الشكاوى وتذمر قاطنو الأحياء المجاورة لطريق الحرمين من عدم تمكنهم من

الدخول والخروج، وبناءً على ما اتفق عليه المجتمعون باللجنة المشكلة على المداخل والمخارج حسب المخطط الموقع عليه من أعضاء اللجنة تم إعداد مخططات تصميمية لكل المداخل والمخارج وتم الرفع لوزارة النقل للاعتماد بعد قيام لجنة مكونة من مدير عام التشغيل والصيانة ومندوبي إدارة الدراسات والتصاميم وفرع وزارة النقل بالوقوف على الطبيعة، حيث تم الرد بخطاب المهندس المشرف بمحافظة جدة المتضمن المخططات التصميمية المعتمدة من قبل إدارة الدراسات والتصميم للمداخل والمخارج بما يتوافق مع الوضع الجديد لطريق الحرمين. وبناءً عليه فقد نفذ المدخل والمخرج الجديد بما يخدم السكان والمحطة بمسافة تقارب (٣٠٠م)؛ وعليه فإن المدعى عليها لم تغلق المنفذ بل صيرته ملائماً لحالة الطريق بعد إنشاء مشروع قطار الحرمين، واختلاف شكل المدخل والمخرج أمر اقتضته طبيعة الطريق؛ وعليه فإن الدعوى حرية بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٧٥٦٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) على وزارة النقل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.